



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1104 del 13/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120 del 10/07/2026

PROPOSTA N. 1998 del 10/07/2026

OGGETTO: Liquidazione oneri per il servizio di trattamento/smaltimento rifiuti in acconto per il IV bimestre 2026

IL DIRIGENTE

Viste:

- le deliberazioni della Giunta comunale 351 del 28 novembre 2024 e successiva n. 68 del 28 febbraio 2025 con la quale l'Amministrazione ha approvato la macrostruttura dell'Ente che prevede n. 9 settori e n. 1 UOA (Segreteria Generale);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06 giugno 2025 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 8 agosto 2025 di approvazione dell'Assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 29 agosto 2025 di variazione al PIAO 2025/2027, adottato in ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 06 giugno 2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 01 ottobre 2025 di variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 04 giugno 2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto *Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 15 aprile 2026 ad oggetto *Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028*.

Premesso che:

- nella vigente formulazione normativa, il servizio integrato di gestione rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento ed organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199 del D.Lgs 152/2006 e secondo i definiti criteri;
- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, emanando, come prima disciplina, la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" (BURC n. 36 del 11 agosto 2014), con la quale è stato istituito il modello organizzativo nell'ambito del quale i Comuni hanno esercitato la funzione fondamentale assegnata *ex lege* e definita l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani nell'intero territorio regionale, distinti in 5 Ambiti Territoriali Ottimali nei quali organizzare il ciclo di gestione dei rifiuti.
- il vigente assetto organizzativo per la gestione dei rifiuti nella Regione Calabria è stato ridefinito con la Legge Regionale del 20 aprile 2022, n. 10 "*Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente*", che, abrogando la L.R. 14/2014, ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.
- per come stabilito nella richiamata legge regionale n.10/2022, l'ARRICAL:

- esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale nel quale organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico integrato (art. 4, comma 1);
- è un ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art. 4, comma 2);
- svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del d. l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (art. 4, comma 4);
- gli organi dell'Autorità sono il Consiglio Direttivo d'Ambito, il Direttore generale e il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 5).
- nelle more della compiuta organizzazione e attuazione degli assetti istituzionali, all'art. 17 della L.R. n. 10/2022 sono introdotte le disposizioni transitorie tra le quali, per quanto d'interesse, si richiamano le seguenti norme:
 - al comma 1 «Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.»
 - al comma 3 «L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2 (di nomina del commissario straordinario n.d.r). All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono»
 - al comma 9 «*Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero del servizio integrato dei rifiuti urbani.*»
- in materia di gestione dei rifiuti, l'ARRICAL a far data dal 01 gennaio 2023 è subentrata negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle sopresse Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014 e, in esecuzione dell'Art.4 della L.R. 10/2022, ARRICAL svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, provvedendo:
 - alla scelta della forma di gestione;
 - all'affidamento della gestione del servizio
 - al controllo della gestione;
 - alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
- nell'attuale assetto transitorio, il servizio di gestione dei rifiuti di competenza ARRICAL è strutturato in operazioni di trattamento, smaltimento e recupero negli impianti in dotazione, mentre, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, rimane in capo ai singoli comuni il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
- questo Ente, per il tramite della Società *in house* Lamezia Multiservizi SpA, affidataria del servizio di igiene urbana, conferisce nel sistema impiantistico gestito da ARRICAL le sole frazioni di rifiuto urbano indifferenziato residuo (RUR) (EER 200301) e frazione organica e biodegradabile (EER 200108 200102 e 200302).

Tenuto conto che con decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 02 del 20 gennaio 2023, è stata definita l'organizzazione finanziaria per il pagamento degli oneri di gestione degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, che prevede, tra l'altro,

- al punto 1 lettera b) - *i Comuni, con decorrenza 1- gennaio 2023, dovranno trasferire, su base bimestrale anticipata, entro i primi dieci giorni del bimestre (ad eccezione del primo bimestre che dovrà essere corrisposto entro il 30 gennaio), sul Conto Corrente di Tesoreria di questa Autorità (le cui coordinate saranno comunicate con separata pec) l'importo corrispondente ad un sesto della spesa prevista a carico del medesimo Comune nel conto/bilancio preventivo dell'anno precedente, nelle more*

della elaborazione della previsione di spesa per l'anno 2023 da parte dell'ARRICAL, una volta che gli ex Ambiti trasferiranno quanto stabilito con il richiamato Decreto Commissariale n. 58/2022;

- al punto 1 lettera d) - «ciascuno degli Enti/soggetti interessati (sia pubblico o privati a servizio pubblico) all'attività di trasporto/trattamento rifiuti/smaltimento scarti utilizzerà la piattaforma Gaia, software dedicato, per il quale ogni soggetto ha già ricevuto le coordinate di accesso ed un vademecum sul relativo utilizzo, che consentirà, fra l'altro, di conoscere la programmazione giornaliera e settimanale dei conferimenti e gli eventuali aggiornamenti nelle ipotesi di anomalie».

Valutato che:

- a tutt'oggi l'ARRICAL ha comunicato sulla piattaforma GAIA un costo previsionale del servizio per l'annualità 2026 per questo Ente pari ad € 4.149.010,73, da cui ne deriva un bimestrale di € 691.501,79;
- risulta in fase di elaborazione il Piano Tecnico Economico (PTE) per il servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale anno 2026;
- nelle more dell'approvazione del PTE anno 2026, questo Ente fa riferimento alle previsioni di costo del PTE anno 2025;
- nel PTE 2025, con riferimento al servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani raccolti sul territorio comunale nella competenza gestionale di ARRICAL è stato previsto un costo pari ad € 3.479.582,98, da cui ne deriva un bimestrale di € 579.930,50;
- successivamente all'approvazione del PTE 2026, anche in considerazione della valutazione delle royalties, si procederà a corrispondere ad ARRICAL eventuale conguaglio rispetto a quanto già liquidato con riferimento al primo, secondo, terzo e quarto bimestre anno 2026.

Dato atto che la spesa ha carattere continuativo ed è necessaria per garantire il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento pubblici, altrimenti non consentito, nonché il livello qualitativo e quantitativo dei servizi di igiene urbana.

Ritenuto di dover provvedere a liquidare ad ARRICAL gli oneri per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti a titolo di acconto per il IV bimestre anno 2026, prelevando la somma dal capitolo di spesa n. 1740/0 del Bilancio comunale 2026, Piano dei Conti n. 1.03.02.15.004.

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente.

Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e del Codice di comportamento integrativo, né gravi ragioni di convenienza che implicino un generale dovere d'astensione dall'esercizio delle funzioni riconducibili all'adozione del presente provvedimento.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il decreto sindacale n.1 del 02 febbraio 2026, di conferma dell'incarico dirigenziale del Settore Tecnico al sottoscritto.

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. **di impegnare** la somma di € 579.930,50 per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti da corrispondere ad ARRICAL per il IV bimestre anno 2026, prelevando la somma dal capitolo di spesa n. 1740/0 del Bilancio comunale 2026, Piano dei Conti n. 1.03.02.15.004;
2. **di liquidare** la somma di € 579.930,50 in favore di ARRICAL a titolo di acconto oneri dovuti per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti per il IV bimestre anno 2026;
3. **di demandare** alla ragioneria il pagamento dell'importo di € 579.930,50 a favore ARRICAL Codice fiscale 97108910791 - a mezzo di girofondi tra Enti Pubblici con accredito sul conto della Tesoreria Provinciale dello Stato IBAN: IT51Q0100004306TU0000024472 causale *Trasferimento oneri servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti IV bimestre anno 2026*;
4. **di dare atto che** il RUP risulta essere l'Ing. Francesco Esposito;
5. **di trasmettere** il presente atto ad ARRICAL;
6. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
7. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
10. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1998 del 10/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 10/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 120 del 10/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1740	531	1	09	03	1	03	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	579.930,50

a favore di:

Codice	Fornitore
50940	ARRICAL

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Liquidazione oneri per il servizio di trattamento/smaltimento rifiuti in acconto per il IV bimestre 2026

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4653	1	1-531-1	ARRICAL	579.930,50

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.